

מסורת הש"ס

א [נקמן ז: עירובין ב,, **ב** [ז"ל שלג], **ג** [נקמן כב:], **ד** [עירובין ב,, **ה** [ז"ל למעלה מעשרים כו"א], **ו** [ז"ל דנפישו מיליה וכו"א בעירובין ג,א], **ז** [שם ג,, **ח** [נקמן ז:ז], **ט** [נקמן ד:], **י** [נקמן ו:ו], **יא** [ע"ב], **יב** [בס"א: יתדומיה], **יג** [נך דגדולו פי' אגדו ע"ד דאיתא לקמן לו, מגדלי העשנה וכוה סוטה המוק' למאי דמסקי לקמן ג: לעולם בחר דאגדן].

תורה אור השלם

1. למען ידעו דרתיכם כי בַּסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲנִי יְיָ אֱלֹהֵיכֶם:

ורקא כג מג וְסֻכָּה תִּהְיֶה לְצֹל יוֹמָם מִחוּרֵי הַזֶּהָמָה וּלְמַסְתָּר מִזֶּהָר וּמִמְטָר: ישיעיהו ד ו בַּסֻּכּוֹת תִּשְׁבּוּ שְׁבַעַת יָמִים: **הַאֲזַנְחָה** בַּיִשְׂרָאֵל יִשְׁבּוּ בַּסֻּכּוֹת: ורקא כג מב

מוסף רש"י

דתני תקנתא. דתני ימעט ולא תנא פסול (שרובין ב.). סוכה דאורייתא. דטעמא דידה דלדומיהא כדאמרין מלמטן דתני דורומיהא (שם). תני פסולה. וכו' ומימות משה ימתה מזה וז ונאו כמניס למרש לך שסא לא עשה כן פסולה, שייך למיתני זה לשון פסלות ואף על גב דמהיהא דה תקנתא, כל כמה דלא מתקן לה חקריא פסולה (שם). מבזי דרבנן. דכל עיקריה דרבנן הוא לא שייך למימר ביה לשון פסלות, שהי כלן החמלו להלאותקן עסקי מבזי ותורמויו ומאי פסול שייך למימר, אחמי לא הודיעך רבנן שיעוריה כדכי דליתיה חס לא עשה כן פסול (שם). דאורייתא גמי תני תקנתא. בעלמא בנדיד אחרינא (שם). דנפישו מילתה. דקדמי ושאין לה שלג דפנות ושאניה גבוהה שורה ושחממה מרובה מזילתה (שם). פסיק ותני פסולה. דהשתא מצי בייל ומני להו טוליה כחדא, דלי היה מני תקנתא לא הוי מצי לערביניהו ולמתניניהו, דבשאין לה שלג דפנות בעי למיתני יעשה לה דופן, ובשאינה גבוהה בעי למיתני יגיבה, ובשחממה מרובה מזילתה יוסף על סככה, ואמר מר (פסחים ג:) לעולם קברה (שרובין ב.). דל. הסך (לקמן טו:).

סוכה, ורבי יהודה מכשיר. בגמרא^א מפרש פלוגתייהו: ושאניה **גבוהה עשרה**. בגמרא^ב מפרש טעמא: **שלג דפנות**.

נמי בגמרא^ב יליף להו: **ושחממה מרובה מללסה**. המועט בטל כרוב והרי הוא כמי שאינו ועל שם הסך קרויה סוכה: **גב' מבזי שהוא גבוה**. מבזי שהוא סמום משלג **דדדין** וראשו פתוח לרשות הרצים וחצירות פתוחות לו ויואלות וכו' לרשות הרצים הרי הוא רשות היחיד לבני חצירות ואסרו חכמים להוציא מרשותו לרשות חצירו בלא עירוב שהחצירות כל אחת רשות לעצמה והמבזי רשות לכולן והלכינו בזו שיתוף להשתתף כל החצירות בפת או ציץ ולהניח השיתוף בלחת מן החצירות. ולפי שאין לו מחיצה רביעית וקרוי הוא להיות דומה לרשות הרצים הכריכו היכר בלאשו הפתוח לרשות הרצים או למי זקוף או קורה מטתל לכותל ואם גבוהה הקורה מעשרים אמה: **ימעט**. יספיל: **אינו לריך**. והתם מפרש טעמא: **סוכה מדאורייתא**. דעשרים אמה דילה ילפינן מדאורייתא וקודם שנשנית המשנה נאמרה שיעורה מסיני: **סני פסולה**. שייך למיתני זה לשון פסול כלומר לא נעשית כמורה וכהלכה: **מבזי**.

דכוליה מדרבנן דמדאורייתא סגי ליה בשלג מחיצות ואינו לריך לקורה זו אלא מדרבנן: **סני סקנתא**. דלא שייך למתני זה לשון פסול דמאן פסלה קודם שנשנית משנה זו הרי היא תחלת הוראתו ומלותו: **ואיבעינן סקנתא: סוכה דנפישו מילסה**. ואין דומין סקנותיהן זו לזו ונריך לשנות הלשון לכל תקנה ותקנה כגון בגבוהה ימעט וכשאניה גבוהה יגיבה ושאין לה שלג דפנות יעשה לה ושחממה מרובה יוסף סך הלך פסיק ומני פסולה דמצי למיכלליניהו לכולהו בזה סקנתא: דקיימא לן (פסחים דף ג.) ישנה **חדם** לתלמידו דרך קברה: **מבזי לא נפיש מיליה**. בלחות משנה: **למען ידעו**. עשה סוכה שיציבתה ייכרת לך דכתיב ידעו כי בנסוכות הושבתי יציתי לישב. הכי דריש ליה ואע"ג דאין יואל מידי פשוטו דהייקע ענני כבוד מיהו דרשין ליה לדרשה: **דלא שלטא זה עינא**. שאינו רואה את הסך וסוכה היינו סך כשמה: **וסוכה סהיה ללג**. משמע אין סך אלא העשוי ללג: **אלא בלל דפנות**. שהלללין מגיעין זה לזה מתוך גובהן של דפנות ואין לריך סך. ולקמן^י מוקי פלוגתייהו לר' זירא בשאין זה אלא ארבע על ארבע דקיס להו לרבנן דבהאי שיעורא ליכא כל סך אלא כל של דפנות:

עשפרות קרינס. שני הרים גדולים והשפלה ביניהם ומתוך גובה ההרים אין חמה זורחת שם בשפלה: **דל דפנות ליכא לל סוכה**. שחמה בזה מתחת^י נמצא שמה בטל: **שבעת ימים**. סוכה של שבעה ותו לא דהיינו עראי ודייה במחילות קלות: **למעלה מעשרים**. לריך לעשות יסודותיה^ט קבועין שלא תפול: **עד עשרים אמה דאדם עושה כו'**. שפיר דמי דודאי יש בכלל קבע עראי והרי עשה כתורה ועל כרחק לא הקפידה תורה על העראי אלא לשם שיעור לתת לך שיעור בגובהה שמהא יכולה לעמוד ע"י יתדות עראי: כולוהו

סוכה פרק ראשון סוכה

סוכה, מאי שנא גבי סוכה דתני פסולֶה ומאי שנא גבי מבזי דתני **רַתְּנִי תִקְנָתָא**. והא דלא פריך מאי שנא גבי **הדס** דתני פסולה ותקנתא דמתן בפרק לולב הגזול (לקמן דף כג:) או שהיו ענזיו מרובין מעליו פסול ואם מיטען כשר דלא פריך אלא מסוכה ומבזי שדינס שזה לענין גבוה ושינה לשון משנתו ועוד דגבי הדס אלטרירך למיתני תקנתא דס"ד אמינא כיון **י**ִיִּדְגְדוּלוּ בַּפֶּסוּל תו לית ליה תקנתא: **דאורייתא תני פסולֶה**. דלי הוה תני ימעט

חיישין דילמא טעי איניש לומר ימעט לכתחילה ודיעבד כשרה ודקדק בלשגו דלמא אחי לדי איסורא דאורייתא ותני פסולה אע"ג דלא הוי לישנא מעליא כמו ימעט אבל במבזי דרבנן לא חיש ותנא ימעט שהוא לישנא מעליא כדאשכחן בריש פסחים (דף ג.) שעס הכמז כמה אומיות שלא להוציא דבר מגונה מפיו ובקונטרס לא פירש כן אי נמי יש לומר דלשון ימעט משמע חומרל דרבנן בעלמא ופסולה משמע דאורייתא ובפרק כמה מדליקין (שבת דף כב.) דאמרין נר חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה פסולה כסוכה וכמבזי אגב דמתן כסוכה נקט נמי גבי נר חנוכה פסולה א"י

אי הוה תני ימעט הוה משמע כמות שהיתה מדלקת ישפילנה זה אינו למאן דאמר הדלקה עושה מלוא ואפי' למ"ד הנחה עושה מלוא חיישין דהרואה אומר לאורכו הוא מדליקה כדאמרין גבי הדליקה צניס והניחה צמון: **אמר רבה אמר קרא למען ידעו כו'**. קמא קשה ליישנא קמא דבריש עירובין (דף ג.) גבי מקלמ סוכה צמון עשרים דלאמר רבה הסוכה פסולה הא שלטה זה עינא כיון דאין חללה עשרים ורבה גרס התם כי הכא דהא רבא פליג התם ואמר זה זה כשר חלל סוכה תנן חלל מבזי תנן ויש לומר דהא מפרש התם טעמא משום דסוכה דביחיד קא הוי' לא קא מדכר וזימנין דמישחקיל מלתתם עוזי הסך הנכנס לתוך עשרים וקיימא כולה למעלה מעשרים ורבינא נמי דמשני סוכה דאורייתא אחמירו זה רבנן מ"מ משמע דמדאורייתא כשרה: **כי עביד ליה דירת קבע שפיר דמי**. דאע"ג דיש לפרש קרא בדירה שאינה ראויה אלא לשבעה למעוטי קבע משמע ליה קרא דלתא לשיעורא לאורויך לך מדת גובהה כל' בסוכה שאפשר לעשות עראי וא"ת וכיון דלא חיישין אלא שמהא ראויה לעשותה עראי ואע"פ שעושה אותה קבע א"כ אמאי אמר (תענית דף ג.) גשמים סימן קללה צמח והלא יכול

לקבוע הנסרים במסמרים שלא ירדו גשמים בסוכה ואפילו תימצי לומר דאסור משום גזרת תקרה כי היכי דאמר לקמן בפירקין (דף יד.) גבי פלוגתא דר"מ ורבי יהודה דמסככין צנסרין דאי מכשרת זהו אחי למימר מה לי לסךך בזה מה לי לישב תחת תקרת ציתי וצימו ודאי פסול מדאורייתא דסוכה אמר רחמנא ולא צימו של כל ימות השנה מ"מ כיון דלא אסור אלא מדרבנן לא שייכא למימר שהגשמים סימן קללה וי"ל דנהי דלא חיישין בדפנות אי עבד להו קבע מ"מ בסככה שעיקר הסוכה על שם הסךך לא מיתכשרה עד דעבד לה עראי ומה"ט נמי ניחא לרבי זירא דדריש כדקבע הנסרים במסמרים שלא ירדו גשמים לתוכה אלא ודאי משום דבעינן סככה עראי וא"כ הוה ליה קבע: כרבי

ב.

עין משפט נר מצוה

א מיי פ"ד מהלכות סוכה הלכה א סמג עשין מג טוש"ע א"ח סי' תרלג סעיף א:

ב ב מיי שם טוש"ע שם סעיף ח:

ג ג מיי שם הלכה ב סמג שם טוש"ע א"ח סימן תרל סעיף ב:

ד ד מיי שם פ"ה הלכה יט וסמג שם טוש"ע

א"ח סי' תרלג סעיף א:

ה ה מיי פ"ו מהלכות שבת הלכה יד סמג

עשין דרבנן א טוש"ע א"ח סי' שסג סעיף כו:

ו ו מיי פ"ז מהל' סוכה הלכה ה סמג עשין מג

ש"ע א"ח סימן תרלט סעיף א:

רבינו חננאל

סוכה שהיא גבוה מעשרים אמה פסולה ור' יהודה מכשיר. ותנן בעירובין מבזי שהוא גבוה מעשרים אמה ימעט, מאי שנא מבזי דקתני חקנתא, כלומר ימעט זה הגובה, יוריר הקורה למטה מעשרים אמה ויתקן המבזי והוכשר. ולגבי סוכה תני פסולה, לחני נמי גבי סוכה ימעט. ושנינן סוכה שפסילתוהא כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, כל סוכה שאינה ידועה דהאי סוכה דמצוה היא, אינה סוכה. ולמעלה מעשרים אמה אין אדם יודע שדר בסוכה דלא שלטא ביה עינא, לפיכך פסולה. ור' זירא [אמר א] מדכתיבן וסוכה תהיה לצל יומם מחורב וגו', ובת' נכי בסוכות הושבתי את בני ישראל, וסוכה ולמעלה מעשרים אמה אין אדם יושב בצל סוכה דאלי אלא מעתה מקום שאין החמה זורחת כגון עשתרות קרינס, אא יעשה באותו מקום סוכה אינה סוכה משום שאין שם צל מפני חמה. ושני ההם דל עשתרות קרינס המונעים החמה ונמצא צל סוכה, הכא אם תסיר הדפנות תמצא ב' כל צל הסךך במקום אחז רחוק מזה המקום שהוא תחת הסךך כי הוא מיציל. רבא אמר מדכתיב בסכת תבשו בשבעת ימים, ד' ימים בלבד, שמע מינה דירת עראי בעינן, ולמעלה מעשרים אמה ודאי דירת קבע היא ואינה דירת עראי, לפיכך פסולה. אבל למטה מכ' אמה דמשכחת לה דעביד איניש דירת עראי אע"ג דעביד לה מעין דירת קבע כשרה.

^(א) כ"ו נוסף עפ"י כתי' והמוקף בסוגריים הוא ע"פ השערה.

^(ב) נראה דמילת זו מיותרת.